

TM 12 - PENAGIHAN PAJAK

Penagihan Prosedural, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Hak Mendahulu, dan Tindak Pidana Fiskal

Tujuan modul: memberi pemahaman konseptual dan operasional tentang penagihan pajak dengan dasar hukum eksplisit. Setiap subtopik dilengkapi rujukan pasal, ayat, huruf, atau angka agar dapat langsung dipakai untuk menjawab soal esai Pra-UAS.

Komponen	Isi
Mata kuliah	Perpajakan - Pra UAS
Tema	TM 12
Fokus	Penagihan pajak pusat, Surat Paksa, hak mendahulu, daluwarsa, dan tindak pidana fiskal terkait penagihan
Acuan utama	UU KUP, UU PPSP, PP 50/2022, PMK 61/2023, PMK 17/2025, UU HPP
Status materi	Disusun per 31 Mei 2026

Catatan istilah: dalam modul ini, istilah tindak pidana fiskal dipakai dalam arti praktis sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk tindak pidana yang menghambat penagihan pajak. Untuk konteks hukum positif pajak pusat, istilah yang lebih presisi adalah tindak pidana di bidang perpajakan.

1. Peta Besar TM 12

TM 12 membahas tahap ketika utang pajak sudah ada dan belum dilunasi sampai lewat jatuh tempo. Jika TM 9 berbicara mengenai penelitian, pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan, serta TM 10 berbicara mengenai penetapan dan ketetapan, maka TM 12 berada pada fase eksekusi penagihan. Fokusnya bukan lagi menentukan apakah pajak terutang, melainkan bagaimana negara menagih jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Secara sederhana, urutannya adalah: dasar utang pajak terbit -> jatuh tempo -> tidak dibayar -> Surat Teguran -> Surat Paksa -> penyitaan -> lelang/penjualan barang sitaan -> pencegahan -> penyanderaan. Dalam keadaan tertentu, negara boleh melewati sebagian tahapan awal melalui Penagihan Seketika dan Sekaligus agar harta penanggung pajak tidak hilang atau dialihkan.

Dasar normatif utama: UU KUP Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23; UU 19 Tahun 1997 jo. UU 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; PP 50 Tahun 2022; PMK 61 Tahun 2023; dan untuk tindak pidana, UU KUP Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 44, Pasal 44B, dan Pasal 44C.

Peta proses penagihan pajak:

Tahap	Pertanyaan kunci	Dokumen/produk
1. Dasar utang pajak	Ada jumlah pajak yang masih harus dibayar?	STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK, atau dokumen lain
2. Jatuh tempo	Apakah WP/Penanggung Pajak sudah melewati batas pelunasan?	Tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan KUP/keputusan
3. Teguran	Apakah perlu peringatan awal?	Surat Teguran atau surat lain sejenis
4. Penagihan aktif	Apakah utang tetap tidak dibayar?	Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Sita
5. Eksekusi harta	Apakah barang sitaan perlu dijual?	Pengumuman lelang, Risalah Lelang, penggunaan/penjualan barang tertentu
6. Tindakan personal	Apakah perlu pencegahan/penyanderaan?	Keputusan pencegahan, izin penyanderaan, surat perintah penyanderaan
7. Tindak pidana	Apakah ada perbuatan menghalangi/menyembunyikan/menolak?	Proses pidana berdasar UU PPSP/UU KUP/PMK 17/2025

2. Peta Regulasi dan Status Aturan

Penagihan pajak tidak bisa hanya dijawab dengan satu pasal. Ada tiga lapis aturan: undang-undang sebagai dasar kewenangan, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana umum, dan PMK sebagai tata cara teknis. Karena itu, jawaban UAS harus menyebut rezim hukumnya secara berlapis.

Regulasi	Materi yang diatur	Status / catatan
UU KUP: UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU HPP dan UU 6/2023	Dasar umum penagihan, hak mendahulu, daluwarsa, gugatan, pidana pajak	Berlaku sebagai hukum administrasi dan pidana pajak pusat
UU 19/1997 jo. UU 19/2000 (UU PPSP)	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, jurusita, sita, lelang, pencegahan, penyanderaan, sanksi	UU 19/2000 adalah perubahan atas UU 19/1997 dan berlaku sejak 1 Januari 2001
PP 50/2022	Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk penagihan dan penyidikan	Mencabut PP 74/2011 dan sebagian PP 9/2021
PMK 61/2023	Tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar	Aturan teknis terbaru; menggantikan PMK 189/PMK.03/2020

Regulasi	Materi yang diatur	Status / catatan
PMK 17/2025	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Mencabut PMK 55/PMK.03/2016 dan sebagian PMK 18/PMK.03/2021

Regulasi lama dan pengganti:

Aturan lama	Diganti/dicabut oleh	Implikasi
PMK 189/PMK.03/2020 tentang penagihan pajak	PMK 61/2023	Tata cara penagihan pusat saat ini mengikuti PMK 61/2023
PP 74/2011 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan	PP 50/2022	Ketentuan pelaksanaan KUP diselaraskan dengan UU HPP
PMK 55/PMK.03/2016 tentang penghentian penyidikan	PMK 17/2025	Teknis penyidikan dan penghentian untuk penerimaan negara mengikuti PMK 17/2025

3. Istilah Pokok dalam Penagihan Pajak

Sebelum masuk ke prosedur, istilah dalam penagihan harus dipisahkan. Banyak kesalahan jawaban UAS terjadi karena mencampur WP, Penanggung Pajak, Pejabat, dan Jurusita Pajak.

Istilah	Pengertian ringkas	Dasar hukum eksplisit
Penagihan Pajak	Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan.	UU PPSP Pasal 1 angka 9; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 16
Penanggung Pajak	Orang pribadi/badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban WP.	UU PPSP Pasal 1 angka 3; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 12
Pejabat	Pejabat yang berwenang mengangkat/memberhentikan Jurusita dan menerbitkan dokumen penagihan.	UU PPSP Pasal 1 angka 5; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 9
Jurusita Pajak	Pelaksana tindakan penagihan: Penagihan Seketika, Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan.	UU PPSP Pasal 1 angka 6; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 10
Utang Pajak	Pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi dalam STP/SKP/keputusan/putusan.	UU PPSP Pasal 1 angka 8; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 13
Biaya Penagihan Pajak	Biaya pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, lelang, pembatalan lelang, penilai, dan biaya lain penagihan.	UU PPSP Pasal 1 angka 13; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 14
Surat Teguran	Surat untuk menegur atau memperingatkan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak.	UU PPSP Pasal 1 angka 10; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 15
Surat Paksa	Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	UU PPSP Pasal 1 angka 12; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 18
Penagihan Seketika dan Sekaligus	Penagihan tanpa menunggu jatuh tempo untuk seluruh utang pajak dari semua jenis, masa, dan tahun pajak.	UU PPSP Pasal 1 angka 11; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 17
Penyitaan	Tindakan jurusita menguasai barang Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak.	UU PPSP Pasal 1 angka 14; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 19
Pencegahan	Larangan sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar wilayah Indonesia.	UU PPSP Pasal 1 angka 20; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 21
Penyanderaan	Pengekangan sementara kebebasan Penanggung Pajak di tempat tertentu.	UU PPSP Pasal 1 angka 21; PMK 61/2023 Pasal 1 angka 22

4. Dasar Timbulnya Penagihan

Penagihan pajak baru relevan jika sudah ada jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jumlah ini dapat muncul dari produk administrasi pajak atau putusan sengketa. Dasar penagihan bukan sekadar 'DJP merasa WP punya utang', tetapi harus berdasar dokumen yang sah.

UU KUP Pasal 20 ayat (1): atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMK 61/2023 memperluas daftar dokumen operasional penagihan sebagai dasar tindakan Jurusita. Dalam praktik, dasar penagihan dapat berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, surat persetujuan angsuran/penundaan yang dilanggar, atau dokumen lain yang menyatakan jumlah pajak masih harus dibayar.

Jenis pajak yang dapat ditagih berdasarkan PMK 61/2023 Pasal 4 ayat (2):

- 1 Pajak Penghasilan (PPh).
- 2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 4 Pajak Penjualan.
- 5 Bea Meterai.
- 6 Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lain yang diadministrasikan pemerintah pusat.
- 7 Pajak Karbon.

5. Penagihan Pajak Prosedural

Penagihan prosedural adalah penagihan yang berjalan secara bertahap setelah utang pajak lewat jatuh tempo. Urutan ini penting karena setiap dokumen punya fungsi hukum berbeda. Surat Teguran adalah peringatan. Surat Paksa adalah perintah membayar yang memiliki kekuatan eksekutorial. SPMP adalah perintah melaksanakan penyitaan. Setelah itu dapat dilakukan lelang atau penjualan barang sitaan.

PMK 61/2023 Pasal 4 ayat (4): apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak.

PMK 61/2023 Pasal 5 ayat (1): tindakan penagihan terdiri atas penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Timeline dasar menurut PMK 61/2023 Pasal 6:

Waktu	Tindakan	Dasar hukum
7 hari setelah jatuh tempo	Pejabat menerbitkan Surat Teguran jika utang pajak belum dilunasi.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (1); Pasal 11 ayat (1)
21 hari setelah Surat Teguran disampaikan	Jika belum dibayar, Pejabat menerbitkan dan Jurusita memberitahukan Surat Paksa.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (2)
2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan	Jika belum dibayar, Pejabat menerbitkan SPMP dan Jurusita melakukan penyitaan.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (3)
14 hari setelah penyitaan	Jika barang akan dilelang dan belum dibayar, Pejabat melakukan pengumuman lelang.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (4)

Waktu	Tindakan	Dasar hukum
14 hari setelah pengumuman lelang	Jika belum dibayar, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan melalui lelang.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (5)
14 hari setelah penyitaan barang tertentu	Untuk barang yang dikecualikan dari lelang, Pejabat dapat menggunakan, menjual, atau memindahbukukan barang sitaan.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (6)

Surat Teguran

Surat Teguran adalah tindakan awal dalam penagihan prosedural. Tujuannya memberi peringatan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebelum negara menggunakan upaya paksa. Surat Teguran tidak diterbitkan apabila terhadap WP telah disetujui angsuran atau penundaan pembayaran, sepanjang WP masih memenuhi ketentuan persetujuan tersebut.

PMK 61/2023 Pasal 11 ayat (1): penagihan pajak dilaksanakan terlebih dahulu dengan menerbitkan Surat Teguran.

PMK 61/2023 Pasal 11 ayat (2): Surat Teguran tidak diterbitkan apabila Wajib Pajak telah mendapat persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.

6. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah pengecualian dari urutan penagihan normal. Tindakan ini dipakai ketika terdapat risiko bahwa Penanggung Pajak akan menghilang, mengalihkan harta, membubarkan badan, atau masuk situasi kepailitan sehingga utang pajak sulit ditagih apabila DJP menunggu jatuh tempo normal.

UU PPSP Pasal 1 angka 11 dan PMK 61/2023 Pasal 1 angka 17: Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Kondisi yang membolehkan Penagihan Seketika dan Sekaligus:

Huruf	Kondisi	Dasar hukum
a	Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf a; sejalan dengan UU KUP Pasal 20 ayat (2)
b	Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki/dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha/pekerjaan di Indonesia.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf b
c	Terdapat tanda-tanda badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau diubah bentuk lainnya.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf c
d	Badan akan dibubarkan oleh negara.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf d
e	Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf e
f	Terdapat tanda-tanda kepailitan.	PMK 61/2023 Pasal 12 huruf f

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus:

Kondisi penerbitan	Dasar hukum
Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.	PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (1) huruf a
Tanpa didahului Surat Teguran.	PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (1) huruf b
Sebelum lewat 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan.	PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (1) huruf c
Sebelum penerbitan Surat Paksa.	PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (1) huruf d

PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (2): surat perintah tersebut paling sedikit memuat nama WP atau WP dan Penanggung Pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan pajak.

7. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat Paksa adalah inti dari penagihan aktif. Ia bukan surat peringatan biasa. Surat Paksa adalah instrumen eksekutorial yang memberi kedudukan hukum sangat kuat kepada negara untuk menagih pajak tanpa perlu terlebih dahulu menggugat ke pengadilan perdata.

UU PPSP Pasal 7 ayat (1): Surat Paksa berkepala kata-kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA', mempunyai kekuatan eksekutorial, dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

UU PPSP Pasal 7 ayat (2): Surat Paksa paling sedikit memuat nama WP/Penanggung Pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah membayar.

PMK 61/2023 Pasal 14 ayat (1) mengatur unsur minimal yang sama.

Kapan Surat Paksa diterbitkan?

Sebab penerbitan	Dasar hukum
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah disampaikan Surat Teguran.	UU PPSP Pasal 8 ayat (1) huruf a; PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (2)
Telah dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus.	UU PPSP Pasal 8 ayat (1) huruf b; PMK 61/2023 Pasal 16 huruf a
Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.	UU PPSP Pasal 8 ayat (1) huruf c; PMK 61/2023 Pasal 16 huruf b

Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa harus diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan membacakan isi Surat Paksa dan menyerahkan salinannya kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Jika Penanggung Pajak menolak menerima, Surat Paksa dapat ditinggalkan dan dianggap telah diberitahukan, sepanjang dibuat berita acara sesuai ketentuan.

PMK 61/2023 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2): Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

PMK 61/2023 Pasal 17 ayat (1): pemberitahuan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

PMK 61/2023 Pasal 18 ayat (4): apabila Penanggung Pajak menolak menerima, Surat Paksa dapat ditinggalkan dan dianggap telah diberitahukan.

Pembedaan dokumen penagihan:

Dokumen	Fungsi	Kekuatan hukum
Surat Teguran	Peringatan awal setelah jatuh tempo.	Belum eksekutorial; tahap awal penagihan.
Surat Paksa	Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.	Eksekutorial; setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
SPMP	Perintah kepada Jurusita untuk menyita barang Penanggung Pajak.	Dasar hukum penyitaan setelah 2 x 24 jam dari Surat Paksa.
Pengumuman Lelang	Pemberitahuan rencana pelelangan barang sitaan.	Langkah sebelum penjualan barang sitaan.
Surat Perintah Penyanderaan	Dasar mengekang sementara kebebasan Penanggung Pajak.	Dipakai setelah izin penyanderaan diperoleh.

8. Penyitaan, Lelang, dan Penjualan Barang Sitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak. Penyitaan dilakukan setelah Surat Paksa diberitahukan dan utang tetap belum dilunasi dalam 2 x 24 jam.

UU PPSP Pasal 1 angka 14 dan PMK 61/2023 Pasal 1 angka 19: penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak.
PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (3): apabila setelah 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan utang belum dilunasi, Pejabat menerbitkan SPMP dan Jurusita melaksanakan penyitaan.

Setelah penyitaan, barang sitaan dapat dijual. Penjualan pada dasarnya dilakukan melalui lelang. Untuk barang tertentu yang dikecualikan dari penjualan lelang, pelunasan dapat dilakukan melalui penggunaan, penjualan, atau pemindahbukuan barang sitaan sesuai PMK 61/2023.

PMK 61/2023 Pasal 50 ayat (1): jika setelah penyitaan Penanggung Pajak tidak melunasi utang dan biaya penagihan, Pejabat berwenang melakukan penjualan secara lelang atau menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.
UU PPSP Pasal 28: hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak, kemudian untuk melunasi utang pajak.

Barang sitaan yang dikecualikan dari lelang antara lain uang tunai, deposito, tabungan, giro, rekening koran, obligasi, saham, surat berharga, piutang, penyertaan modal, dan aset keuangan lain yang menurut PMK dapat dicairkan, dipindahbukukan, atau dijual melalui mekanisme selain lelang.

9. Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan dan penyanderaan adalah tindakan paling keras dalam penagihan pajak. Keduanya menyasar pribadi Penanggung Pajak, bukan hanya hartanya. Karena itu, syaratnya lebih ketat dan tidak boleh digunakan sembarangan.

Pencegahan

PMK 61/2023 Pasal 55 ayat (1): Pencegahan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya.
PMK 61/2023 Pasal 55 ayat (3): iktikad baik diragukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak meskipun telah diberitahukan Surat Paksa atau menyembunyikan/memindahtangankan barang, akan membubarkan/menggabungkan/memekarkan/memindahtangankan badan, dan kondisi lain yang menunjukkan penghindaran.

Penyanderaan

PMK 61/2023 Pasal 64 ayat (1): Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya.
PMK 61/2023 Pasal 66 ayat (1): Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan setelah izin tertulis penyanderaan diberikan.
PMK 61/2023 Pasal 66 ayat (3): penyanderaan dilakukan paling lama 6 bulan sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Aspek	Pencegahan	Penyanderaan
Bentuk tindakan	Larangan sementara keluar wilayah Indonesia.	Pengekangan sementara kebebasan di tempat tertentu.
Syarat nominal	Utang pajak minimal Rp100 juta.	Utang pajak minimal Rp100 juta.
Syarat kualitas	Iktikad baik diragukan.	Iktikad baik diragukan.
Dokumen	Keputusan pencegahan berdasarkan permintaan Pejabat kepada Menteri.	Izin tertulis dan Surat Perintah Penyanderaan.
Jangka waktu	Umumnya paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang.	Paling lama 6 bulan sejak ditempatkan; dapat diperpanjang.

10. Hak Mendahulu Negara atas Utang Pajak

Hak mendahulu adalah posisi istimewa negara sebagai kreditor pajak. Dalam kepailitan, pembagian hasil penjualan harta, atau benturan dengan kreditor lain, negara memiliki prioritas atas barang milik Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak. Konsep ini penting karena pajak dianggap penerimaan publik yang mendukung penyelenggaraan negara.

UU KUP Pasal 21 ayat (1): negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Pasal 21 ayat (2): hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Pasal 21 ayat (3): hak mendahulu melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali biaya perkara yang disebabkan oleh penghukuman untuk melelang barang, biaya untuk menyelamatkan barang, dan biaya perkara karena pelelangan serta penyelesaian warisan.

Batas waktu hak mendahulu:

Ketentuan	Isi	Dasar hukum
Hilang setelah 5 tahun	Hak mendahulu hilang setelah melampaui 5 tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak bertambah.	UU KUP Pasal 21 ayat (4)
Jika Surat Paksa diberitahukan	Jangka waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.	UU KUP Pasal 21 ayat (5)
Jika ada angsuran/penundaan	Jangka waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan atau angsuran diberikan.	UU KUP Pasal 21 ayat (6)

11. Daluwarsa Penagihan

Daluwarsa penagihan adalah batas waktu negara untuk menagih utang pajak. Bagian ini sering membingungkan karena terdapat rezim lama untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, serta rezim baru untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya. PMK 61/2023 merinci transisi ini.

Periode pajak	Jangka waktu	Dasar hukum
Tahun pajak 2007 dan sebelumnya	10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak.	PMK 61/2023 Pasal 139 ayat (1)
Tahun pajak 2008 dan setelahnya	5 tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK.	UU KUP Pasal 22 ayat (1); PMK 61/2023 Pasal 141 ayat (1)
Jika Surat Paksa diberitahukan	Daluwarsa tertangguh dan dihitung kembali sejak pemberitahuan Surat Paksa.	UU KUP Pasal 22 ayat (2); PMK 61/2023 Pasal 142
Jika ada pengakuan utang	Daluwarsa tertangguh karena ada pengakuan langsung atau tidak langsung.	PMK 61/2023 Pasal 140 dan Pasal 143
Jika dilakukan penyidikan	Daluwarsa tertangguh sejak tanggal Surat Perintah Penyidikan.	PMK 61/2023 Pasal 145

Contoh pengakuan utang langsung meliputi WP menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya. Pengakuan tidak langsung dapat berupa pengajuan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Akibatnya, daluwarsa tidak berjalan biasa karena WP dianggap mengakui keberadaan utang pajak.

12. Upaya Hukum atas Tindakan Penagihan

Penagihan pajak dapat digugat, tetapi tidak semua sengketa penagihan masuk ke keberatan. Keberatan ditujukan terhadap materi ketetapan pajak. Gugatan ditujukan terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan tertentu yang bersifat prosedural/eksekutorial.

UU KUP Pasal 23 ayat (2): gugatan dapat diajukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap: (a) pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang; (b) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; (c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan yang dapat diajukan keberatan; dan (d) penerbitan SKP atau SK Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur.

Dalam konteks UU PPSP, pihak ketiga yang merasa barang miliknya disita dapat mengajukan sanggahan. Akan tetapi, keberatan, banding, atau gugatan pada prinsipnya tidak boleh dipakai untuk mengulur-ulur pelaksanaan penagihan. Perlu dibedakan dengan rezim KUP pasca-UU HPP mengenai jumlah yang disetujui atau tidak disetujui dalam pembahasan akhir, karena perlakuan pelunasan dalam sengketa mengikuti ketentuan KUP yang lebih spesifik.

Instrumen	Objek	Forum
Keberatan	Materi SKP: jumlah pajak/rugi/pemotongan/pemungutan.	DJP
Banding	Keputusan keberatan.	Pengadilan Pajak
Gugatan	Surat Paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, keputusan penagihan/prosedural.	Pengadilan Pajak
Sanggahan pihak ketiga	Barang pihak ketiga yang disita.	Pengadilan Negeri sesuai UU PPSP

13. Tindak Pidana Fiskal Terkait Penagihan Pajak

Tindak pidana fiskal dalam konteks TM 12 mencakup dua kelompok. Pertama, tindak pidana perpajakan umum dalam UU KUP seperti kelalaian, kesengajaan, dan faktur pajak fiktif. Kedua, tindak pidana yang secara langsung menghambat pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, misalnya menyembunyikan barang sitaan atau menghalangi Jurusita Pajak.

A. Tindak pidana dalam UU KUP

Pasal	Unsur pokok	Sanksi / catatan
Pasal 38	Karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.	Pidana denda dan/atau kurungan; bersifat culpa/kelalaian.
Pasal 39 ayat (1)	Dengan sengaja melakukan perbuatan seperti tidak mendaftarkan NPWP/PKP, menyalahgunakan NPWP/PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, menolak pemeriksaan, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut.	Pidana penjara dan denda; unsur sengaja/dolus.
Pasal 39A	Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai PKP.	Umumnya terkait faktur pajak fiktif; sangat relevan untuk kasus pidana PPN.

B. Tindak pidana dalam UU PPSP

UU PPSP juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu penagihan. Materi ini sering luput karena mahasiswa hanya mengingat pidana dalam UU KUP. Padahal TM 12 secara khusus berkaitan dengan penagihan, sehingga Pasal 41A UU PPSP penting untuk dihafal.

Perbuatan	Dasar hukum	Sanksi
Melanggar larangan terhadap barang sitaan, misalnya memindahkan, menyembunyikan, merusak, atau mengalihkan barang yang telah disita.	UU PPSP Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 41A ayat (1)	Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.
Pihak tertentu seperti bank, kustodian, notaris, pejabat lelang, atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban memberikan/menyerahkan barang atau keterangan sesuai perintah penyitaan.	UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b-f jo. Pasal 41A ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000.
Setiap orang dengan sengaja tidak menuruti perintah/permintaan berdasarkan UU PPSP atau mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan Jurusita Pajak.	UU PPSP Pasal 41A ayat (3)	Pidana kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000.

C. Penyidikan dan penyelesaian untuk kepentingan penerimaan negara

Apabila perbuatan sudah masuk tindak pidana di bidang perpajakan, teknis penyidikan mengikuti PMK 17/2025. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan surat perintah penyidikan. Dalam tahap tertentu, UU KUP membuka mekanisme penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara melalui Pasal 44B.

UU KUP Pasal 44B ayat (1): untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.

Pasal 44B ayat (2): penghentian hanya dilakukan setelah WP/tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administratif: 1 kali kerugian untuk Pasal 38, 3 kali kerugian untuk Pasal 39, dan 4 kali jumlah dalam faktur/bukti pajak tidak sah untuk Pasal 39A.

UU KUP Pasal 44C mengatur bahwa pidana denda dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat diganti dengan pidana kurungan. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa menyita dan melelang harta terpidana untuk membayar denda. Jika hasil lelang tidak cukup, terpidana menjalani pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputuskan.

14. Angka Penting yang Wajib Dihafal

Angka	Makna	Dasar hukum
7 hari	Surat Teguran diterbitkan setelah lewat 7 hari dari jatuh tempo.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (1)
21 hari	Surat Paksa diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan dan utang belum dibayar.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (2)
2 x 24 jam	SPMP dan penyitaan dapat dilakukan setelah Surat Paksa diberitahukan dan utang belum dibayar.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (3)
14 hari	Jeda menuju pengumuman lelang setelah penyitaan.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (4)
14 hari	Jeda menuju lelang setelah pengumuman lelang.	PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (5)
Rp100 juta	Ambang minimal utang pajak untuk pencegahan dan penyanderaan.	PMK 61/2023 Pasal 55 ayat (1); Pasal 64 ayat (1)
6 bulan	Jangka waktu pencegahan/penyanderaan pada umumnya.	PMK 61/2023 Pasal 58; Pasal 66

Angka	Makna	Dasar hukum
5 tahun	Daluwarsa penagihan untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya.	UU KUP Pasal 22; PMK 61/2023 Pasal 141
10 tahun	Daluwarsa penagihan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya.	PMK 61/2023 Pasal 139
1x, 3x, 4x	Sanksi administratif untuk penghentian penyidikan Pasal 44B: Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A.	UU KUP Pasal 44B ayat (2)

15. Contoh Kasus UAS dan Cara Menjawab

Kasus 1 - WP menerima SKPKB tetapi tidak membayar sampai jatuh tempo

Jawaban: setelah jatuh tempo dan utang belum dilunasi, Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah 7 hari. Jika 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan utang tetap belum dilunasi, Jurusita memberitahukan Surat Paksa. Jika 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan utang belum dilunasi, dilakukan penyitaan berdasarkan SPMP. Dasar hukum: PMK 61/2023 Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); serta UU PPSP Pasal 8 ayat (1).

Kasus 2 - Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya

Jawaban: DJP dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Dasarnya adalah PMK 61/2023 Pasal 12 huruf a dan PMK 61/2023 Pasal 13 ayat (1). Surat perintah dapat diterbitkan sebelum jatuh tempo, tanpa Surat Teguran, sebelum 21 hari sejak teguran, atau sebelum Surat Paksa.

Kasus 3 - Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa

Jawaban: Jurusita tetap membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Jika Penanggung Pajak menolak menerima, Surat Paksa dapat ditinggalkan dan dianggap telah diberitahukan. Dasar hukum: PMK 61/2023 Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (4).

Kasus 4 - Barang sudah disita, tetapi WP mengajukan keberatan

Jawaban: pengajuan keberatan tidak otomatis menghentikan seluruh tindakan penagihan. Dalam konteks UU PPSP, penagihan dapat tetap berjalan. Namun, untuk jumlah pajak yang sedang disengketakan, perlakuan pelunasan harus dilihat bersama ketentuan KUP pasca-UU HPP mengenai jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir. Jawaban UAS yang aman: bedakan sengketa materi SKP melalui keberatan/banding dari gugatan atas tindakan penagihan.

Kasus 5 - Barang pihak ketiga ikut disita

Jawaban: pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan sesuai UU PPSP. Jika barang yang disita benar milik pihak ketiga, sanggahan diarahkan pada kepemilikan objek sita, bukan materi pajak WP. Jika yang digugat adalah pelaksanaan Surat Paksa/SPMP/lelang oleh WP atau Penanggung Pajak, forum yang relevan adalah gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan UU KUP Pasal 23 ayat (2).

Kasus 6 - WP menyembunyikan barang yang telah disita

Jawaban: tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi dapat masuk pidana dalam UU PPSP. Pasal 41A ayat (1) mengancam pihak yang melanggar Pasal 23 ayat (1), misalnya mengalihkan atau menyembunyikan barang sitaan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Kasus 7 - Tersangka pidana pajak ingin menyelesaikan perkara dengan membayar

Jawaban: pembayaran dapat menjadi dasar permintaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, tetapi tidak otomatis menghentikan perkara. Mekanismenya berada pada UU KUP Pasal 44B. Untuk Pasal 38, pembayaran meliputi kerugian negara dan sanksi 1 kali kerugian. Untuk Pasal 39, 3 kali kerugian. Untuk Pasal 39A, 4 kali jumlah dalam faktur/bukti pajak tidak sah.

16. Kerangka Jawaban Esai UAS

Soal kemungkinan 1: Jelaskan tahapan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Jawaban inti: penagihan dimulai ketika WP tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo. Berdasarkan PMK 61/2023 Pasal 5 dan Pasal 6, tindakan penagihan terdiri atas Surat Teguran, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, penyitaan, penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan. Surat Teguran diterbitkan setelah 7 hari dari jatuh tempo, Surat Paksa setelah 21 hari dari Surat Teguran, penyitaan setelah 2 x 24 jam dari pemberitahuan Surat Paksa, lalu pengumuman lelang dan lelang masing-masing dengan jeda 14 hari.

Soal kemungkinan 2: Bedakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP.

Jawaban inti: Surat Teguran adalah peringatan awal agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak. Surat Paksa adalah surat perintah membayar yang memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU PPSP Pasal 7 ayat (1). SPMP adalah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, yaitu dasar bagi Jurusita Pajak untuk menyita barang Penanggung Pajak jika setelah 2 x 24 jam dari pemberitahuan Surat Paksa utang tetap belum dilunasi.

Soal kemungkinan 3: Apa yang dimaksud Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Jawaban inti: Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis, masa, dan tahun pajak. Dasarnya UU PPSP Pasal 1 angka 11 dan PMK 61/2023 Pasal 1 angka 17. Tindakan ini dapat dilakukan jika Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, memindahtangankan harta, badan akan dibubarkan/digabung/diubah bentuk, badan dibubarkan negara, barang disita pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan sebagaimana PMK 61/2023 Pasal 12 huruf a-f.

Soal kemungkinan 4: Jelaskan hak mendahulu negara atas utang pajak.

Jawaban inti: berdasarkan UU KUP Pasal 21 ayat (1), negara mempunyai hak mendahulu atas utang pajak terhadap barang milik Penanggung Pajak. Hak ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan menurut Pasal 21 ayat (2). Hak mendahulu melebihi hak kreditor lain, kecuali biaya perkara tertentu, biaya penyelamatan barang, dan biaya perkara pelelangan atau warisan sebagaimana Pasal 21 ayat (3).

Soal kemungkinan 5: Jelaskan tindak pidana terkait penagihan pajak.

Jawaban inti: tindak pidana terkait penagihan mencakup tindak pidana umum dalam UU KUP, seperti Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A, serta tindak pidana khusus dalam UU PPSP Pasal 41A. Dalam konteks penagihan, Pasal 41A penting karena mengancam pihak yang mengalihkan atau menyembunyikan barang sitaan, tidak memenuhi kewajiban dalam penyitaan, atau dengan sengaja menghalangi Jurusita Pajak.

17. Jebakan Konsep yang Sering Keluar

- 1 Jangan menyamakan Surat Teguran dengan Surat Paksa. Surat Teguran adalah peringatan; Surat Paksa adalah instrumen eksekutorial.
- 2 Jangan menjawab bahwa semua penagihan harus menunggu Surat Teguran. Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo dan tanpa Surat Teguran.
- 3 Jangan lupa bahwa Penanggung Pajak lebih luas daripada Wajib Pajak. Direksi, komisaris, pengurus, wali, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab dapat menjadi Penanggung Pajak sesuai ketentuan.
- 4 Jangan menyebut pencegahan/penyanderaan tanpa syarat Rp100 juta dan iktikad baik diragukan.
- 5 Jangan mengira keberatan selalu menghentikan penagihan. Bedakan sengketa materi ketetapan dengan gugatan tindakan penagihan.
- 6 Jangan hanya memakai UU KUP untuk penagihan. Rezim khususnya adalah UU PPSP dan teknisnya PMK 61/2023.
- 7 Jangan lupakan Pasal 41A UU PPSP dalam tindak pidana penagihan. Ini berbeda dari Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP.
- 8 Jangan menyebut daluwarsa 5 tahun untuk semua kondisi. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, PMK 61/2023 masih menjelaskan rezim 10 tahun.
- 9 Jangan salah forum: keberatan ke DJP, banding ke Pengadilan Pajak, gugatan tindakan penagihan ke Pengadilan Pajak, sanggahan barang pihak ketiga menurut UU PPSP.
- 10 Jangan menulis pembayaran pidana pajak otomatis menghentikan perkara. Penghentian penyidikan memerlukan mekanisme Pasal 44B melalui permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung.

18. Kesimpulan TM 12

Penagihan pajak adalah instrumen penegakan hukum administrasi yang digunakan ketika jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat jatuh tempo. Dasar utangnya dapat berasal dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK, dan dokumen lain yang menyebabkan jumlah pajak bertambah.

Prosedur normal dimulai dari Surat Teguran, kemudian Surat Paksa, penyitaan, pengumuman lelang, lelang/penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan. Dalam keadaan tertentu, DJP dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan hak mendahulu memberi negara prioritas atas barang Penanggung Pajak. Jika Penanggung Pajak atau pihak lain menghalangi penagihan, tindakan tersebut dapat menjadi tindak pidana, baik menurut UU KUP maupun UU PPSP.

Untuk jawaban UAS, format paling kuat adalah: tahap tindakan -> dokumen -> dasar hukum pasal/ayat/huruf -> jangka waktu -> akibat hukum. Jangan menjawab hanya dengan definisi umum.

19. Daftar Rujukan Hukum Utama

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir antara lain melalui UU HPP dan UU 6 Tahun 2023.
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.